

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y COMERCIALES

COMPRA ÁGIL

I. CONTRATACIÓN

NOMBRE COMPRA ÁGIL	Adquisición De Piezas De Cerámica Gres Artesanales Para Obsequios Protocolares.			
DESTINO	Para uso en actividad denominada: "Visita Oficial Ministra De La Mujer Equidad De Género Y Presentación De Cuenta Pública Ministerio De La Mujer".-			
SOLICITUD N°	9.733.-			
UNIDAD SOLICITANTE	Departamento de Relaciones Públicas.-			
PRESUPUESTO	DISPONIBLE	-	ESTIMADO	\$ 160.000.-

II. ANTECEDENTES SOLICITADOS

Es obligatorio que los proponentes descarguen, completen y adjunten la documentación requerida. Las ofertas que adjunten los anexos solicitados con información incompleta serán excluidas del proceso de evaluación y declaradas inadmisibles.

- 1. **ANEXO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE:** El documento señalado será obligatorio únicamente para el oferente que se adjudique por primera vez con el Municipio y que, en consecuencia, no figure en los registros de la institución. Sólo en este caso, la falta de presentación de dicho documento constituirá causal de rechazo de la oferta.
- 2. **ANEXO TÉCNICO:** El oferente deberá completar y adjuntar el **Anexo Técnico de Declaración Jurada Simple** de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, mediante el cual declara, conocer y cumplir íntegramente las Especificaciones Técnicas de la presente contratación. Anexo N°2 excluyente.

III. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

- 1. **CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EVALUACIÓN:**
 - a. Si la Municipalidad ha informado un presupuesto estimado en el Título I, el proveedor podrá ofertar un valor superior o inferior al indicado. Sin embargo, si la oferta excede considerablemente el monto señalado, la Municipalidad podrá declararla "No conveniente a los intereses municipales".
 - b. Si la Municipalidad ha informado un presupuesto disponible en el Título I, las ofertas que superen el monto indicado serán rechazadas.
 - c. Sólo se evaluarán las ofertas que cumplan estrictamente con las especificaciones solicitadas de los productos o servicios requeridos. Para publicaciones que incluyan más de una línea de producto, solo se evaluarán las ofertas que cubran la totalidad de las líneas publicadas y que cumplan a cabalidad con las especificaciones de los productos o servicios solicitados. En caso de que el proveedor no especifique que oferta productos o servicios distintos, se asumirá que dicho proveedor cumple con todas las especificaciones exigidas por el municipio.
 - d. Cualquier producto o servicio ofertado que no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas resultará en que la oferta sea clasificada como incompleta. Igualmente, aquellas ofertas que superen el presupuesto asignado a la línea de producto, en caso de haberse estipulado.
 - e. La Municipalidad declarará inadmisibles las ofertas que carezcan de claridad y/o que muestren inconsistencias entre lo presentado en el portal Mercado Público y cualquier documento de cotización adjunto, en lo referido a las características técnicas y el precio de los productos/servicio.
 - f. De acuerdo a la normativa vigente, en un primer llamado, la Municipalidad declarará inadmisibles las ofertas cuyos oferentes no cumplan con la categorización de Empresa de Menor tamaño, lo que será verificado a través de la información disponible del Servicio de Impuestos Internos.
 - g. La Municipalidad se reserva el derecho de no adjudicar la Compra Ágil y cancelar el proceso, cuando las ofertas recibidas no resulten convenientes a los intereses municipales.
- 2. **CRITERIOS DE EVALUACIÓN:**
 - **Precio 100% :** Se adjudicará la oferta más económica que cumpla con todos los requisitos establecidos en las presentes condiciones.
- 3. **RESOLUCIÓN DE EMPATES:**

En el evento de producirse un empate en el precio, entre dos o más oferentes cuyas ofertas sean aceptadas, éste se resolverá por rotación de proveedores adjudicados, según registros de compras de la Municipalidad.

IV. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

- a. **La Orden de Compra hará las veces de Contrato, la cual deberá ser aceptada por el proveedor adjudicado.** En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, y el proveedor no cumple con las obligaciones contraídas

en el plazo ofertado, la Municipalidad podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud.

V. FORMA DE ENTREGA

El proveedor debe entregar los requerimientos solicitados el día, hora y lugar señalado en la ficha de compra ágil publicada en el portal Mercado Público.

1. **PLAZO:** A MÁS TARDAR EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE JULIO DE 2026.
2. **LUGAR DE ENTREGA:** Freire N° 614.
3. **HORARIO DE ENTREGA:** Hasta las 17:00.-
4. El precio cotizado por el oferente debe incluir todos los costos asociados a la entrega del producto o servicio en los términos establecidos. Es responsabilidad del proveedor descargar los productos en el punto de entrega.
5. Si ocurriera un caso fortuito o de fuerza mayor, el proveedor deberá comunicar inmediatamente por escrito al correo electrónico reinaldo.ulloa@nacimiento.cl la imposibilidad de cumplir con el plazo ofertado.
6. Si los productos entregados, como alimentos preparados u otros productos o servicios, están destinados a una actividad con fecha y hora específicas y no se entregan en el plazo establecido, la Municipalidad se reserva el derecho de rechazar la entrega y no efectuar el pago, debido a que el incumplimiento afecta el desarrollo de la actividad.

VI. RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

1. **RECEPCIÓN CONFORME:** La recepción conforme de los productos o servicios será realizada por la Unidad Técnica, que será la Jefa del Departamento de Relaciones Públicas.
2. **REPOSICIÓN, DEVOLUCIÓN O CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS**
 - 2.1 **PARA PRODUCTOS**
 - En caso de que el proveedor realice la entrega de productos distintos a lo solicitado por el Municipio y lo ofertado, la Municipalidad podrá solicitar su reemplazo, o proceder a su devolución y a la cancelación de la orden de compra.
 - **En caso de reposición esta deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días hábiles desde la notificación de observaciones realizada por correo electrónico;** sin perjuicio de la aplicación de multas por incumplimiento de especificaciones técnicas.
 - El proveedor adjudicado será responsable de los costos de traslado de los productos devueltos, ya sea por reemplazo o devolución.
 - 2.2 **PARA SERVICIOS**

En los casos que sea aplicable, si la unidad técnica, encargada de la recepción conforme del servicio, durante su ejecución detecta observaciones ésta podrá conceder un plazo discrecional para subsanar, sin perjuicio de la aplicación de multas que procedan, las cuales serán informadas por la Unidad Técnica.

VII. MULTAS

- a. **POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA/EJECUCIÓN:** 1% por día hábil de atraso / 1 UTM por atraso en el horario de entrega, si corresponde.
 - b. **POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 5% por cada incumplimiento detectado.
 - c. **POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO OTORGADO PARA SUBSANAR OBSERVACIONES O REPOSICIÓN, SI CORRESPONDE:** 1% por día hábil de atraso.
1. **APLICACIÓN:** Se hará administrativamente sobre el valor neto de la orden de compra o de los ítems asociados a incumplimiento, según corresponda, descontándose del pago de la factura respectiva. El descuento no podrá superar el 30% del valor total contratado.
 2. **APELACIÓN:** Se notificará la sanción al adjudicatario mediante correo electrónico, otorgándoles un plazo de **3 días hábiles** para que presente su apelación al señor Alcalde, vía carta ingresada al correo electrónico fabiola.castro@nacimiento.cl. Dicha apelación deberá indicar de forma explícita la causal a la que hace referencia su apelación, los fundamentos y antecedentes que la respaldan.

Las apelaciones que se basen en fuerza mayor o caso fortuito solo serán admitidas si la comunicación del hecho se realizó conforme a lo dispuesto en el punto N° 5 del título V.

El proveedor recibirá un correo electrónico con el resultado del análisis de la apelación y el Decreto Alcaldicio que aprueba o rechaza la solicitud.
 3. **RECURSO DE REPOSICIÓN:** El proveedor dispondrá de un plazo de 1 día hábil, contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. La Municipalidad tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado, lo cual será formalizado a través de un nuevo Decreto Alcaldicio.

VIII. FACTURACIÓN Y PAGO

- a. Las facturas deberán ser enviadas vía mail a facturacion@nacimiento.cl, una vez se realice la entrega conforme de los productos o servicios.
- b. El proveedor deberá ingresar las facturas inmediatamente después de su emisión. El pago será realizado mediante transferencia bancaria electrónica, en 30 días contados desde la recepción del documento, siendo requisito para este, la aceptación de la orden de compra.
- c. Si el proveedor no entrega parte o el total de los productos/servicios, o si la facturas entregadas contienen errores, la Municipalidad podrá reclamarlas a través del Servicio de Impuestos Internos. En caso de que la documentación sea reclamada, el proveedor deberá emitir una nota de crédito para anular las facturas incorrectas; y si procede, emitir las facturas correctas posteriormente.



Reinaldo Ulloa Muñoz
USUARIO COMPRADOR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTA:

- Esta adquisición se realiza en el marco del artículo 97, párrafo 2 del decreto N°661 que aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y Prestación De Servicios, Y Deja Sin Efecto El Decreto Supremo N° 250, De 2004, Del Ministerio De Hacienda.-
- Se deja constancia que, previo a iniciar el proceso de adquisición, se realizó la consulta correspondiente en la plataforma de Economía Circular de Mercado Público, no encontrándose disponible el bien requerido bajo dicha modalidad, razón por la cual se continúa con el procedimiento de compra conforme a la normativa vigente.

